



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

Nota Técnica nº 1/2025/SEE - ASAI

PROCESSO Nº 0014.008953.00176/2024-31

INTERESSADO: GABINETE DO SECRETÁRIO, CONSULTORIA JURIDICA

1. ASSUNTO

Em atendimento à designação expedida pelo Gabinete da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC), a presente Nota Técnica tem por finalidade expor o diagnóstico situacional e propor as medidas saneadoras necessárias no âmbito dos Processos SEI nº 0014.018065.00012/2025-15 e nº 0014.008953.00176/2024-31, os quais tratam da execução do Programa “DNA do Esporte”, vinculado ao Contrato nº 523/2024, firmado com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE.

O conteúdo ora apresentado foi estruturado com base nos elementos constantes dos autos, compreendendo estudos técnicos, termos de referência, minutas contratuais, pareceres, despachos, memorandos e demais manifestações formais emitidas pelos setores competentes da SEE/AC, notadamente a Assessoria de Articulação Interinstitucional (ASAI), a Consultoria Jurídica (CONJUR), o Departamento de Estatísticas Educacionais, a Divisão de Compras e Contratos, a Divisão de Desporto Estudantil, o Departamento de Gestão Orçamentária e o próprio Gabinete.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Referência I. Regime jurídico previsto pela Lei nº 14.133/2021, especialmente nos arts. 18 (planejamento), 54 a 61 (contratos) e 124 (alterações contratuais por fatos supervenientes),

2.2. Referência II. Conjunto de manifestações e peças técnicas constantes dos processos SEI correlatos, cujo conteúdo delimita os ajustes ora propostos:

- **Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR** - identifica inconsistências na inexigibilidade, exige correção do quantitativo de alunos, adequação de escolas e retificação das planilhas de custo, fixando premissas técnicas para qualquer aditamento ou apostilamento contratual.
- **Despacho nº 2710/2025/SEE-GABIN** - determina a elaboração de Nota Técnica, a exclusão de escolas sem EMTI, o ajuste de valores e a comprovação de disponibilização de bens, condicionando a continuidade da execução ao saneamento completo dos pontos indicados pela CONJUR.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO E DADOS PRINCIPAIS

I. OBJETO

a. **Contrato nº 523/2024**: Prestação de serviços voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico de estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral da Rede Estadual de Ensino.

b. **Entidade Contratada**: Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (IDECACE).

c. Atividades Principais:

- I. Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos estudantes;
- II. Capacitação de professores e coordenadores, com foco em metodologias que integrem práticas esportivas e pedagógicas;
- III. Fornecimento de materiais e kits esportivos e pedagógicos, de acordo com cronograma;
- IV. Ações de monitoramento e pesquisa acerca do desempenho e impacto educacional.

II. ENVOLVIDOS

SEE/AC: Contratante, responsável pela fiscalização, fornecimento de dados e supervisão do projeto.

IDECACE: Organização contratada para a execução das atividades previstas.

Gestores, professores e equipes pedagógicas das escolas participantes.

III. QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS

a. **Quantitativo estimado inicialmente**: 6.670 estudantes, conforme Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar (ETP).

b. **Dados atualizados (2025)**: Durante fase inicial de execução do contrato, após a expedição da Ordem de Serviços, foi

observado, ao realizar a confrontação finalística dos dados dos alunos, escola e gestores, que haviam indícios de redução do número de alunos para aproximadamente 5.395 estudantes (ou mesmo números menores em algumas bases oficiais, como 4.262 no SIMAED, em determinados levantamentos) com base na relação de escolas elencadas. Outra constatação extraída das bases atualizadas dos dados fornecidos pela diretoria de ensino se refere à presença de **uma escola de nível fundamental** na lista, embora o objeto se refira, formalmente, a alunos do **Ensino Médio em Tempo Integral**.

IV. VIGÊNCIA DO CONTRATO

Prevista em **12 (doze) meses**, com início de execução a partir de janeiro de 2025, porém com **Ordem de Serviço** posteriormente **suspensa** por decisão do Secretário de Estado de Educação e Cultura, diante das inconsistências encontradas.

4. ANÁLISE

4.1. **Em análise prévia, os documentos enumerados como referência convergem para a necessidade legal e administrativa de:**

- a) redefinir o quantitativo oficial de beneficiários e relação de escolas;
- b) excluir escolas fora da modalidade EMTI;
- c) recalibrar memória de cálculo, cronograma de desembolso e cláusulas contratuais;
- d) formalizar tais ajustes por Nota Técnica, Parecer Complementar da CONJUR e posterior Apostilamento/Termo Aditivo, tudo em consonância com o art. 124 da Lei 14.133/2021.

4.2. **PONTOS CRÍTICOS X NECESSIDADE DE SANEAMENTO**

- Considerando a divergência observada entre os dados apresentados no Termo de Referência original (TR nº 317, SEI nº 0012381409), que indicam um público-alvo de 6.670 alunos, e os dados mais recentes constantes no Memorando nº 18/2025/SEE-ASAI (SEI nº 0014519818), que apontam para um total de 5.395 alunos — o que representa uma redução aproximada de 19,12% —, recomenda-se a atualização do quantitativo de beneficiários com base no levantamento oficial mais atual disponível.

4.3. É fundamental que os parâmetros utilizados estejam alinhados com a realidade educacional vigente, promovendo maior precisão na estimativa de público e compatibilidade com a capacidade operacional da ação. Para tanto, sugere-se a adoção dos dados provenientes do último CENSO escolar ou outra fonte oficial validada pela Secretaria de Estado de Educação, garantindo assim a integridade técnica e a legitimidade da informação utilizada para fins de planejamento e execução.

4.4. **IMPLICAÇÕES E RISCOS:**

I - **Orçamentários e Financeiros:** A manutenção de quantitativos incompatíveis pode ocasionar pagamento além do devido ou subdimensionamento de recursos, ferindo os princípios de economicidade e prudência na execução orçamentária.;

II - **Gerenciais e de Planejamento:** A subestimação ou superestimação do número de beneficiários distorce o planejamento pedagógico-esportivo e dificulta a aferição de metas: Considerando que o número estimado de alunos para a execução do objeto contratual foi estabelecido com base em dados anteriores à vigência do presente instrumento, cumpre informar que, em decorrência da disponibilização de informações atualizadas provenientes do último Censo Escolar, poderá haver divergência entre a estimativa inicialmente prevista e a quantidade real de alunos efetivamente atendidos.

Diante dessa possibilidade, as partes reconhecem que eventuais variações quantitativas poderão ensejar a necessidade de formalização de instrumentos próprios de ajuste no decorrer da vigência, com vistas a compatibilizar o contrato às condições práticas de execução. Tal medida visa preservar o equilíbrio contratual e assegurar a adequada correspondência entre os compromissos assumidos e a realidade verificada na adesão efetiva dos alunos à iniciativa, em estrita observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade.

III - **Operacionais:** O não ajustamento dos dados poderá comprometer a logística de execução (entrega de materiais, definição de formadores e turmas), bem como prejudicar a qualidade dos relatórios de prestação de contas.

4.4.1. **FUNDAMENTAÇÃO**

Conforme **Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR** (SEI nº 0014835936), a manutenção de dados irreais viola a eficiência e potencializa riscos de dano ao erário.

Ademais, recomenda-se, para fins de conferência e regularidade dos pagamentos, que sejam observados e exigidos, no âmbito da execução contratual, os instrumentos de aceite devidamente preenchidos e assinados por cada aluno participante das atividades executadas.

Tal providência visa garantir a rastreabilidade da adesão efetiva dos beneficiários, reforçando a comprovação da execução dos serviços e a aderência dos pagamentos realizados às metas e resultados previstos, em consonância com os princípios da eficiência, da legalidade e da transparência administrativa.

4.5. **ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS À MODALIDADE DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL**

Observação: Constatou-se a existência de uma unidade escolar que não oferta Ensino Médio Integral, embora conste como contempladas no Programa, segundo Memorando nº 17/2025/SEE-

4.6. IMPLICAÇÕES E RISCOS:

- 4.6.1. **Desvios de Objeto:** A execução em escolas fora do âmbito de atendimento previsto (Ensino Médio em Tempo Integral) descaracteriza o objeto contratado e pode gerar questionamentos legais quanto à finalidade do serviço.
- 4.6.2. **Ineficácia Pedagógica:** A metodologia e os instrumentos do Programa estão ajustados às especificidades do Ensino Médio Integral. Escolas de outra modalidade não possuem o mesmo perfil de necessidades e inviabilizam a aplicação efetiva do programa.
- 4.6.3. **Insegurança Contratual:** Mantendo-se escolas divergentes, abre-se margem a contestações sobre a validade e legitimidade dos pagamentos efetuados em face de atividades não correspondentes ao escopo original.
- 4.6.4. **Fundamentação:** O **Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR** (SEI nº 0014835936) já pontua que a presença de unidade(s) fora do escopo constitui falha grave de planejamento e demanda exclusão ou retificação expressa nos documentos contratuais.

4.7. MEMÓRIA DE CÁLCULO E PLANILHAS DE CUSTO

- 4.7.1. **Observação:** Existem divergências entre valores unitários estimados no Estudo Técnico Preliminar (ETP, SEI nº 0011214698) e no Termo de Referência versus as planilhas efetivamente adotadas na contratação. Ressalta-se, também, a inconsistência na média “aluno/ano” (Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR).

4.7.2. IMPLICAÇÕES E RISCOS:

- **Exposição a Auditorias:** Planilhas com valores desconstruídos ou sem justificativas claras atraem questionamentos de órgãos de controle interno e externo, podendo resultar em glosas ou recomendações de devolução de valores.
- **Desequilíbrio Econômico-Financeiro:** Contratos mal dimensionados podem prejudicar tanto a Administração quanto a contratada, inviabilizando a execução plena das atividades ou acarretando pagamentos indevidos.
- **Perda de Transparência:** A falta de padronização e de clareza nos itens de custo compromete a transparência e dificulta o monitoramento pela fiscalização e pelos setores de controle.

- 4.7.2.1. **Fundamentação:** A lei 14.133/2021 exige robustez nos documentos de planejamento (art. 18 e seguintes), e o **Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR** destaca a importância de memória de cálculo coerente para a regular liquidação das despesas.

4.8. CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DIVERGÊNCIA DE TERMINOLOGIA

- 4.8.1. **Observação:** Há divergência entre expressões como “conclusão dos cursos” e “conclusão dos treinamentos” no Contrato nº 523/2024 e no Termo de Referência, embora a contratada (IDECACE) sustente equivalência semântica (Ofício nº 046/2025-IDECACE, SEI nº 0014368102).

4.8.2. Implicações e Riscos:

- 4.8.2.1. **Problemas na Fase de Execução:** Caso não se harmonizem as terminologias, a fiscalização pode enfrentar dificuldade em atestar o cumprimento integral das obrigações.

- 4.8.2.2. **Inconsistências no Pagamento:** Sem clareza acerca dos requisitos de conclusão das atividades, pode haver retenções indevidas ou liberação precipitada de parcelas, ocasionando litígios.

- 4.8.2.3. **Insegurança Jurídica:** Interpretações divergentes de termos contratuais abrem brecha para controvérsias entre a Administração e a Contratada, prolongando processos de ajuste ou causando atrasos na entrega de resultados.

- 4.8.2.4. **Fundamentação:** De acordo com a **CONJUR** (Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR), é fundamental padronizar o teor das cláusulas para assegurar coerência entre as obrigações definidas no Termo de Referência e aquelas previstas no Contrato.

POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Ante à necessidade das reanálises recomendadas, fora identificada, no curso do saneamento processual, a necessidade de adequação da fonte de recursos originalmente prevista para a execução do Programa “DNA do Esporte”, uma vez que a fonte atual não apresenta compatibilidade temporal com o cronograma de execução requerido para viabilização das atividades planejadas.

A manutenção da fonte atual compromete a plena realização do objeto contratual, posto que os prazos de liberação e disponibilidade financeira não se coadunam com o período em que se exige a implementação das ações programadas. Tal defasagem compromete a execução eficaz, tempestiva e continuada do programa, especialmente quanto à entrega dos materiais, realização de capacitações e cumprimento dos cronogramas pedagógicos e esportivos nas escolas beneficiárias

A **alteração da fonte de recursos** é admitida no âmbito da Administração Pública, desde que:

- Esteja devidamente motivada e formalizada;
- Haja disponibilidade financeira e orçamentária na nova fonte (Ex: oriunda de royalties, caso se trate de recurso com destinação compatível com o objeto do contrato);
- Sejam respeitadas as regras de vinculação legal da receita, conforme a Lei nº 4.320/1964 e os princípios constitucionais da Administração Pública;
- Não implique em alteração da natureza do objeto contratual, preservando a finalidade pública originalmente aprovada.

Ademais, nos termos do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, eventuais modificações contratuais por razões de interesse público, devidamente justificadas e formalizadas, são admissíveis, desde que respeitado o processo legal e aprovadas pelas instâncias competentes (inclusive com manifestação da Assessoria Jurídica e controle orçamentário).

Providências a serem adotadas:

- Verificar junto à Diretoria Administrativa e financeira a viabilidade técnica e orçamentária da nova fonte (ex.: royalties);
- Promover, caso necessária, a formalização de Termo Aditivo ao Contrato nº 523/2024, ajustando a rubrica orçamentária e o cronograma de desembolso, conforme previsto nos normativos internos da SEE/AC;
- Anexar justificativa técnica e administrativa ao processo SEI, contendo a motivação da mudança de fonte, com os devidos pareceres da área contábil e jurídica.

Implicações:

- A não adequação da fonte de recursos pode comprometer a regularidade da execução orçamentária e a integridade do cronograma, gerando riscos operacionais e administrativos;
- A adoção de nova fonte pode assegurar a efetiva continuidade do programa, respeitando a temporalidade, a economicidade e a finalidade pública do projeto.

RESUMO ESQUEMATIZADO DAS MEDIDAS ADOTADAS NO PROCESSO

· IMPLICAÇÕES E DETERMINAÇÕES PROCESSUAIS

I. Validade da Contratação e Legalidade

- a. O contrato foi formalizado via Inexigibilidade de Licitação, com Termo de Ratificação e extratos publicados em Diário Oficial. No entanto, as lacunas e inconsistências na definição do objeto, número de beneficiários e critérios de medição podem colocar em risco a **efetividade** e a **justificativa** de preço, bem como a própria regularidade da contratação.

II. Suspensão da Ordem de Serviço

- a. Atendeu à cautela administrativa, sobretudo em razão das divergências que podem influenciar diretamente o valor pago ao contratado.
- b. Enquanto persistirem falhas relacionadas a quantitativos de alunos e critérios de pagamento, recomenda-se manter a suspensão, evitando execuções e pagamentos sem respaldo seguro.

III. Necessidade de Revisão e Saneamento

- a. Contrato e empenhos apresentam variações entre **R\$ 8,54 milhões** (aproximadamente) e **R\$ 7,51 milhões**, a depender da forma de cálculo por “custo por aluno” ou “custo médio global”.
- b. O processo demanda análise minuciosa da área técnica e do setor jurídico para readequação dos documentos (Termo de Referência, Contrato, Empenhos, etc.), garantindo alinhamento entre o objeto, a quantidade exata de beneficiários, o valor total e a forma de pagamento.

PRINCIPAIS DISCREPÂNCIAS E PONTOS RELEVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO DA DIVERGÊNCIA
1. Quantitativo de Alunos	*TR e ETP mencionam 6.670 alunos; Corrigir com base nos dados do ultimo CENSO escolar;
2. Inclusão de Escola Fundamental	*Uma das escolas listadas atende ao Ensino Fundamental, divergi (Ensino Médio de Tempo Integral), o que podem gerar um temor sobre irregularidade na execução das atividades e no público-alvo definido.

ITEM	DESCRIÇÃO DA DIVERGÊNCIA
3. Divergências de Valores	*Valores distintos no contrato, empenhos e notas de análise (entre R\$ 8,54 milhões), o que pode gerar o risco de pagamentos em descon
4. Valor e Forma de Pagamento	* Há divergência entre valores da Minuta de Contrato, Ratificação, Relatórios de Análise e Empenhos quanto a alunos, quando aplicada a relação direta com o público-alvo do quais não deixam clara a forma de medição e pressupõe a necessidade e definição específica quanto à forma de medição, as quais deverão ser contratuais.
4. Documentos-Fundamento do Contrato	* O ETP, Termo de Referência, Proposta e Cronograma de Desempenho apresentam inconsistências, que trazem fragilidade na justificativa técnica e jurídica, especificidades da implementação prática e comprovação do projeto, que caso não sanadas podem ser alvo de possíveis questionamentos dos órgãos de controle.
5. Formas de Medição x TR/Contrato	* O item 6.1.1 do Contrato (medição de serviços) divergem da redação do item 21.4 do TR e, mesmo estando em um mesmo contexto, não há alinhamento dos itens em uma mesma linguagem e exatidão técnica, o que gera quaisquer alegações de dificuldade na fiscalização, evidência de sobreposição de critérios de pagamento.
6. Suspensão da Ordem de Serviço	* O Secretário de Estado de Educação e Cultura suspendeu a execução das inconsistências apontadas no Memorando nº 67/2025, que trata da necessidade de saneamento das falhas antes de retomar a implementação do projeto.

RECOMENDAÇÕES DA ASSESSORIA TÉCNICA DE GABINETE (GABIN) E CONJUR

- Em função das inconsistências levantadas, a Ordem de Serviço nº 34/2025 foi suspensa (Despacho Decisório nº 2/2025/SEE-GABIN, SEI nº 0014654098), condicionando a continuidade do programa ao saneamento das pendências (também ressaltado no Despacho nº 2710/2025/SEE-GABIN, SEI nº 0015048855).

Fundamentação: As determinações do Gabinete do Secretário (GABIN) e o **Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR** deixam claro que a execução só deve prosseguir após a correção dos pontos referentes à quantidade de alunos, adequação das escolas, retificação dos documentos contratuais e padronização de cláusulas.

SÍNTESE GERAL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTAIS RECOMENDADAS

☐ **Verificação e Consolidação dos Dados de Matrícula**

- Formalizar, por meio de ofício ou memorando interno, solicitação ao Departamento de Dados e Estatísticas e às Divisões de Gestão Escolar, para obter relatórios atualizados (SIMAED ou sistemas oficiais equivalentes).
- Confrontar definitivamente as informações das escolas, identificando se todas atuam no segmento Ensino Médio Integral e diligenciando no sentido de sanear qualquer adequação ou vício necessário à compatibilização do contrato.
- Propõe-se a inserção da nova relação de instituições de ensino compatíveis com o objeto do contrato, referente ao Ensino Médio de Tempo Integral da Rede Estadual, observando-se a estimativa inicialmente contratada, de modo a garantir a execução adequada das atividades previstas sem alteração das condições pactuadas.

☐ **Ajuste do Termo de Referência e Contrato**

- Corrigir a lista de escolas, removendo a de nível fundamental (se for o caso) ou justificando legalmente a sua inclusão.
- Redefinir o quantitativo de alunos de forma oficial, anexando planilhas atualizadas ao processo.
- Rever a forma de cálculo do custo por aluno (quando aplicável), harmonizando com a Planilha de Custos e a justificativa de preços.

☐ **Formalização de Termo Aditivo ou Apostilamento**

- Se o objeto e o valor contratual necessitarem de retificações, avaliar a pertinência de termo aditivo, conforme Lei nº 14.133/2021, resguardando-se a motivação e a economicidade.
- Ajustar o Contrato nº 523/2024 quanto aos itens divergentes de medição e forma de pagamento, a fim de torná-los coerentes com o TR.

☐ **Elaboração de Parecer Técnico e Jurídico Conclusivo**

- Concluído o saneamento das divergências (quantidade de alunos, escolas, valores, forma de medição), submeter os documentos ajustados à Consultoria Jurídica para **Parecer Conclusivo**, garantindo a regularidade processual.

☐ **Retomada ou Cancelamento da Execução**

- Após sanadas as irregularidades, decidir sobre a retomada ou eventual revisão da execução contratual. A decisão deve ser comunicada à contratada (IDECACE), observando-se prazos e obrigações recíproca

DESCRIPTIVO DE PROVIDÊNCIAS

PROVIDÊNCIAS	ATIVIDADES	OBJETIVO
Emitir Memorando de distribuição de tarefas aos setores responsáveis (Ensino, Contratos, Gestão Operacional).	Fixar prazos específicos para cada etapa, com o objetivo de iniciar o saneamento e alinhamento das equipes.	Iniciar o saneamento das equipes.
Verificar e confirmar a lista oficial das escolas que ofertam o Ensino Médio Integral.	Validar e atualizar o número de alunos com base em dados oficiais (Censo Escolar) assegurando coerência com o levantamento mais recente.	Obter dados oficiais atualizados.
Elaborar minuta de retificação contratual (Termo Aditivo ou Apostilamento), excluindo as unidades escolares que não se enquadram na modalidade contratada.	Ajustar valores e cronograma de desembolso conforme novo quantitativo definido de alunos e escolas atendidas.	Alinhamento contratual
Revisar notas de empenho emitidas, corrigindo eventuais divergências centesimais entre os valores previstos em contrato e os efetivamente empenhados.	Analisar e adequar informações e inconsistências	Subsidiar as alterações documentais necessárias
Definir claramente a destinação final dos bens adquiridos (tablets, kits, materiais esportivos, etc.)	Elaboração de ofício a ser encaminhado ao contratado para manifestação expressa e emissão de declaração	Formalização por providência.
Consolidar as informações retificadas e atualizadas relativas ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR), planilhas e minutas contratuais ajustadas.	Redigir Nota Técnica de Saneamento ou Relatório Final Unificado contendo as revisões e ajustes efetuados	Reunir tudo em um documento coeso
Encaminhar todo o material retificado e consolidado para apreciação da Consultoria Jurídica (CONJUR).	Solicitar emissão de parecer final da CONJUR acerca da adequação das correções efetuadas.	Consolidação e submissão das ações
Emitir Parecer Complementar atestando a conformidade técnica e jurídica das retificações promovidas.	Submeter decisão ao Secretário de Estado para análise, aprovação e assinatura do Termo Aditivo contratual.	
Providenciar assinatura formal do Termo Aditivo ou Apostilamento com o representante legal da Contratada (IDECACE).	Publicar extrato do documento retificado e anexar comprovantes dessa publicação ao sistema SEI	Garantir transparência e publicidade da alteração contratual.
Emitir despacho revogando formalmente a suspensão da Ordem de Serviço (Despacho Decisório nº 2/2025/SEE-GABIN).	Emissão de nova ordem de serviços readequada e Autorizar a retomada da execução do contrato.	

PROPOSTA DE ORGANOGrama DE AÇÕES E RESPONSABILIDADES

Ação / Providência	FASE	Responsável indicado	Observações
Revisão e Adequação do Termo de Referência	ETAPA 1	Divisão de Desporto Estudantil + ASAI	- Basear-se em dados de matrícula (SIMAED ou Escolar). - Confrontar lista de es para o Programa.
Atualização das Planilhas de Custo	ETAPA 1	Divisão de Compras/Contratos + IDECACE	- Corrigir valores prop redução de alunos. - Ju tecnicamente cada ite
Elaboração da Nota Técnica de Saneamento	ETAPA 2	ASAI + DEGR + Divisão de Desporto Estudantil	- Apontar todos os pon com referências ao Pai
Submissão à CONJUR para Parecer Complementar	ETAPA 2	Divisão de Compras/Contratos + Gabinete SEE	- A CONJUR avaliará se retificações suprem as recomendações do Par 2/2025.
Elaboração de Apostilamento ou Termo Aditivo	ETAPA 3	Divisão de Compras/Contratos + Gabinete SEE + IDECACE	- Necessário formalizar contratual. - Providenciar assinatura publicação em DOE.
Revogação da Suspensão da OS e Retomada da Execução	Imediato (após etapa 3)	Gabinete do Secretário (GABIN)	- Emissão de despacho a continuidade do Proç - Comunicar oficialmer Contratada e aos setor envolvidos.
Acompanhamento e Fiscalização das Metas	Durante toda a execução	Gestor do Contrato (ASAI ou Designado)	- Registrar relatórios d - Prevenir novas diverg quantitativo / cálculo.

Observação: Os prazos detalhados para cada providência devem ser definidos conjuntamente pela equipe responsável, considerando as particularidades e complexidades internas dos setores envolvidos.

Vale salientar que este cronograma deve ser acompanhado regularmente para assegurar a implementação efetiva e tempestiva das ações propostas.

DEMAIS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- **Prazo:** A adoção das medidas saneadoras é urgente, pois o cronograma inicial previa execução já a partir de janeiro de 2025.
- **Potenciais Riscos:** Caso as divergências persistam, pode haver questionamentos de órgãos de controle interno e externo (CGU, TCE, MP, etc.), o que acarreta risco de responsabilização administrativa.
- **Comunicação com o Contratado:** A IDECACE deve ser mantida ciente de todos os trâmites de suspensão e retificação contratual, para evitar alegações de descumprimento unilateral de obrigações ou prejuízos ao erário.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- **Memorando nº 18/2025/SEE-ASAI** - demonstra divergência de 19,12 % entre o número de alunos previsto (6.670) e o levantamento de 2025 (5.395), requisitando confirmação oficial dos dados e avaliação do impacto financeiro-pedagógico dessas variações.
- **Despacho nº 1083/2025/SEE-DE** - insta o Departamento de Estatísticas Educacionais a apresentar séries históricas de matrículas (2023-2025) para subsidiar a base de cálculo definitiva, reforçando a exigência de dados corretos para qualquer reprogramação contratual.
- **Despacho Decisório nº 2/2025/SEE-GABIN (SEI nº 0014654098)**, suspende a Ordem de Serviço nº 34/2025 até que sejam dirimidas as inconsistências técnicas e jurídicas;
- **Ofício nº 046/2025-IDECAE** - esclarece a semântica “cursos x treinamentos” e reconhece a necessidade de uniformização terminológica nas cláusulas de desempenho, corroborando a pertinência de ajustes redacionais no contrato e no TR.
- **Termos de Referência nº 203 e nº 317** - estabelecem o escopo, o público-alvo (Ensino Médio em Tempo Integral) e o valor-referência por aluno; servem de parâmetro obrigatório para readequar escolas elegíveis e recalcular custos à luz do novo quantitativo discente.
- **Planos de Trabalho e Levantamentos Atualizados** - evidenciam discrepâncias entre planilhas (5.991 x 6.670 alunos) e apontam registros “x” em células do SIMAED, justificando a revisão global do cronograma financeiro e das metas pedagógicas do programa.

6. CONCLUSÃO

- 6.1. A adoção imediata das medidas de saneamento ora propostas visa **garantir a eficiência, a legalidade e a regularidade** na execução do Programa “DNA DOS ESPORTES”. Ajustar o número de alunos e as escolas contempladas, revisar as planilhas de custo e padronizar as cláusulas contratuais são procedimentos indispensáveis para o alinhamento com os princípios licitatórios e o êxito do objeto pactuado.
- 6.2. Diante do exposto, CONSIDERANDO a necessidade do cumprimento das recomendações do Parecer exarado, REQUER-SE a expedição de documento aos setores responsáveis para a o cumprimento das seguintes ações, consoante o cronograma operacional a seguir:

CRONOGRAMA TÉCNICO OPERACIONAL

ATIVIDADE	SETOR RESPONSÁVEL	PREVISÃO PRAZO	DATA LIMITE
Distribuição de tarefas e envio de memorando com instruções	Gabinete / ASAI	1 dia útil	14/04/2025
Validação da lista de escolas e quantidade de alunos	Dept. de Ensino	3 dias úteis	17/04/2025
Elaboração de minuta retificadora do contrato	Dept. de Licitações / Contratos	5 dias úteis	23/04/2025
Avaliação da possibilidade de alteração da fonte para royalties	Dept. Orçamento e Finanças / ASAI	6 dias úteis	24/04/2025
Análise da adequação orçamentária e planejamento de desembolso	Dept. Administrativo e Financeiro	7 dias úteis	28/04/2025
Consolidação dos documentos e elaboração de Nota Técnica Final	ASAI	9 dias úteis	30/04/2025
Envio à Consultoria Jurídica (CONJUR) para parecer conclusivo	Gabinete / ASAI	10 dias úteis	02/05/2025
Parecer jurídico final e decisão do Secretário	CONJUR / Gabinete	15 dias úteis	06/05/2025
Assinatura do Termo Aditivo e publicação do extrato	Dept. de Contratos / IDECAE	18 dias úteis	09/05/2025
Despacho de retomada e execução do contrato	Gabinete / ASAI	19 dias úteis	10/05/2025

Encaminhamentos:

- **Submeter esta Análise Técnica Saneatória às instâncias competentes** (ASAI, Divisão de Compras/Contratos, DEGR, Divisão de Desporto Estudantil, CONJUR) para ciência e providências: Até **21 de abril de 2025**.
- **Adotar as ações definidas no Cronograma** acima para sanar as inconformidades: Entre **14 de abril e 30 de abril de 2025** (conforme ações descritas acima).
- **Após a consolidação dos ajustes, submeter novamente à CONJUR para parecer conclusivo**: Até **02 de maio de 2025**.
- **Encaminhar ao Gabinete do Secretário para decisão administrativa e retomada da Ordem de Serviço suspensa**: Até **10 de maio de 2025**.

As datas estabelecidas consideram os prazos úteis padrão (segunda a sexta-feira, excluindo feriados e finais de semana) e têm como objetivo assegurar clareza, organização e eficiência no cumprimento das ações previstas, razão pela qual recomenda-se rigoroso acompanhamento por parte das áreas envolvidas para garantir que os prazos sejam respeitados.

As ações contidas no cronograma operacional tem como pretensão finalística:

- Manter a **suspensão** da Ordem de Serviço até que sejam sanados os pontos críticos (quantitativos, forma de medição, valor contratual e correção de divergências documentais).
- Proceder à **revisão do objeto** e do público-alvo, adequando as escolas contempladas e a quantidade real de estudantes a serem atendidos;
- Ajustar ou retificar os documentos que fundamentam a contratação (Termo de Referência, Contrato, Planilhas, Empenhos), promovendo a devida **coerência e conformidade** com a legislação vigente;
- Submeter as correções a **parecer técnico e jurídico** complementar, antes de autorizar a retomada da execução e eventual pagamento;
- Publicar ato oficial designando o novo gestor (titular e substituto) do Contrato nº 523/2024, de modo a garantir a fiscalização ininterrupta e eficaz, em observância aos princípios constitucionais, à Lei nº 14.133/2021 e à legislação correlata.

Ante ao exposto, a presente instrução técnico-administrativa se ancora nos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021, com ênfase nos artigos 18, 54 a 61 e 124, os quais disciplinam o planejamento da contratação, a formalização de ajustes e as hipóteses legais de alteração contratual por fato superveniente devidamente motivado. De igual modo, a atuação saneadora está amparada em manifestações oficiais que, em conjunto, fundamentam os encaminhamentos delineados.

À consideração superior



Documento assinado eletronicamente por **THAINA DE MORAES BERNARDI**, Cargo **Comissionado**, em 25/04/2025, às 13:49, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0015228829** e o código CRC **673697B6**.